

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 988/2562

นาย ว. กับพวก
นาย ธ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

สะพานไม้ของโจทก์ที่ 1 สร้างอยู่บนคลองระบายพระยาพิสุตร์หรือคลองแสน
ขาว ซึ่งเป็นทางน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนมีสิทธิใช้ร่วมกัน โดยโจทก์ที่ 1 เป็น
ผู้ใช้ประโยชน์ในสะพานมาก่อน โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสะพานรวมทั้ง
ที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยทั้งสองรื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ที่ 1
เหลือแต่เสาบางส่วน สร้างบ้านพักคนงานคร่อมบนสะพานและทำคานไม้สำหรับวาง
สิ่งของ เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ไม่สามารถนำเรือมาจอดเทียบสะพานได้ จึงเป็นการทำ
ละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเสียหายนับแต่วันที่จำเลยทั้งสอง
กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มีเลขที่ กว้างประมาณ 12 เมตร และขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออก
จากที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้ามาในบริเวณที่ดินพิพาทหากจำเลย
ทั้งสองไม่รื้อถอน ให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 5,000 บาท แก่โจทก์ที่
2 จำนวน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่

โจทก์ทั้งสอง และชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท โจทก์ที่ 2 เดือนละ 3,000 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2556 จนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพักคนงานที่ปลูกสร้างติดกับสะพานพิพาทหรือทำน้ำ และรื้อถอนคานไม้ที่ใช้วางสิ่งของออกเพื่อให้โจทก์ที่ 1 สามารถใช้ประโยชน์โดยนำเรือไปจอดข้างสะพานพิพาททั้งสองฝั่งได้ดีตามสภาพเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เดือนละ 2,000 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2556 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนบ้านพักคนงานและคานไม้เพื่อให้สะพานพิพาทใช้การได้ดี ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ยกคำขอส่วนที่หากจำเลยทั้งสองไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ประกอบอาชีพต่อเรือและซ่อมแซมเรือประมง และเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 26858 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 26859 หลังจากฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โจทก์ที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 26859 ให้แก่โจทก์ที่ 1 เดิมที่ดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 5689 ที่นายสุดกำลังแบ่งแยกและจัดสรรขายแก่บุคคลทั่วไป โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองซื้อที่ดินที่นายสุดกำลังจัดสรร ด้านทิศเหนือของที่ดินทั้งสองแปลงติดถนนจัดสรรที่นายสุดกำลังจดทะเบียนให้เป็นภาระจำยอม ถัดจากถนนขึ้นไปเป็นคลองระบายพระยาพิสุตร์หรือคลองเสมขาวซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ที่ดินพิพาทเป็นที่ขายตลิ่งริมคลองติดกับถนนมีสะพานไม้กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร ยื่นลงไปในคลองอยู่ระหว่างบ้านพักคนงานของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ที่ 1 ใช้ประโยชน์จากสะพานไม้นี้ดังกล่าวโดยให้ลูกค้านำเรือมาจอดเทียบสะพาน เพื่อซ่อมแซมเรือเล็กน้อยไม่ต้องลากเรือขึ้นไปบนคันเรือ ต่อมามีการรื้อถอนสะพานไม้ออกไปแล้วจำเลยทั้งสองทำสะพานทางเดินพื้นคอนกรีตขึ้นใหม่ทับเสาสะพานเดิมปลูกสร้างบ้านพักคนงานล้อมแนวสะพานเดิมและทำคานสำหรับวางสิ่งของ โจทก์ที่ 1 ฟ้องจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันใช้ จ้าง วานผู้อื่นทำให้เสียหายสะพานไม้พิพาท และขอให้ร่วมกันชำระค่าเสียหาย ศาลฎีกาพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดฐานทำให้เสียหายทรัพย์สินลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองและปรับ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3493/2559 ท้ายรายงานเจ้าหน้าที่ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 ไม่อุทธรณ์ คดีสำหรับโจทก์ที่ 2 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ที่ 1 เบิกความว่า โจทก์ที่ 1 ซื้อที่ดินจากนายสุด

กำลังเมื่อปี 2540 แต่รับโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2548 หลังจากซื้อที่ดินได้นำหินก้อนใหญ่
ถมบริเวณริมคลองระบายพระยาพิสุตร์หรือคลองแสมขาวหน้าที่ดินของโจทก์ที่ 1
เพื่อกั้นการกัดเซาะหน้าดิน และสร้างสะพานไม้เพื่อให้ลูกค่านำเรือมาซ่อมแซมเล็ก
น้อยจอดเทียบแล้วให้คนงานขนอุปกรณ์ลงไปซ่อมแซม โจทก์ที่ 1 ใช้ประโยชน์จาก
บริเวณริมคลองดังกล่าวตั้งแต่ซื้อที่ดินมา วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 จำเลยทั้งสองนำ
คนงานรื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ที่ 1 และสร้างสะพานทางเดินพื้นคอนกรีตขึ้นใหม่
สร้างบ้านพักคนงานด้านขวาของสะพาน ส่วนด้านซ้ายทำคานไม้สำหรับวางสิ่งของ
และมีนายปรีชา กำนันตำบลสองคลอง กับนายชาติรี น้องภริยาโจทก์ที่ 1 เป็นพยาน
เบิกความสอดคล้องกันว่า พยานทั้งสองเคยนำเรือประมงไปให้โจทก์ที่ 1 ซ่อมแซม
แก่งเรือ โดยจอดเรือเทียบสะพานทั้งสองข้างระหว่างบ้านพักคนงานของโจทก์ทั้งสอง
ต่อมาประมาณปี 2556 พยานทั้งสองนำเรือประมงไปให้โจทก์ที่ 1 ซ่อมแซมแต่ไม่
สามารถนำเรือจอดได้ เพราะจำเลยทั้งสองสร้างบ้านพักคนงานล้อมทับสะพานและ
ทำคานไม้กั้นไม่ให้เรือเข้ามาจอดสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ที่ 1 ทั้งจำเลยที่ 1
เบิกความในคดีอาญาที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันใช้ จ้าง วานผู้อื่น
ทำให้เสียหายยอมรับว่า จำเลยที่ 1 สร้างบ้านพักคนงานข้างสะพานไม้เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2556 ตามคำเบิกความในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6359/2556 ของศาล
ชั้นต้น จึงเชื่อสมกับคำเบิกความและพยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 โดยเฉพาะ
ภาพถ่ายที่โจทก์ที่ 1 ยืนยันว่าถ่ายภาพเมื่อปี 2548 ขณะนั้นยังไม่มีบ้านพักคนงาน
ของจำเลยทั้งสองอยู่ระหว่างบ้านพักคนงานของโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองเพิ่ง
ก่อสร้างบ้านพักคนงานในภายหลังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 เห็นได้จากคานไม้ด้าน
ซ้ายสำหรับวางสิ่งของยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และมีกระเบื้องหลังคาวางอยู่ใกล้
สะพานกับบ้านพักคนงานของจำเลยทั้งสอง ที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า จำเลยทั้งสอง
สร้างบ้านพักคนงานนานมาแล้วโดยได้รับอนุญาตจากนายสุตกำลังนั้น เป็นคำเบิก
ความของจำเลยทั้งสองลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนและขัดกับภาพถ่าย

ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง นอกจากนี้ในคดีอาญาดังกล่าวศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ใช้ จ้าง วานให้ผู้อื่นรื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ที่ 1 และสร้างบ้านพักคนงานคร่อมบนสะพาน แม้สะพานดังกล่าวสร้างอยู่บนคลองระบายพระยาพิสูตร์หรือคลองแสมขาวเป็นทางน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนมีสิทธิใช้ร่วมกันก็ตาม แต่โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในสะพานมาก่อน โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสะพานรวมทั้งที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยทั้งสองรื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ที่ 1 เหลือแต่เสาบางส่วน สร้างบ้านพักคนงานคร่อมบนสะพานและทำคานไม้สำหรับวางสิ่งของ เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ไม่สามารถนำเรือมาจอดเทียบสะพานได้จึงเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาชัดเจนว่าให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพักคนงานที่ปลูกสร้างติดกับสะพานหรือทำน้ำและรื้อถอนคานไม้ที่ใช้วางสิ่งของออก เพื่อให้โจทก์ที่ 1 สามารถใช้ประโยชน์โดยนำเรือไปจอดข้างสะพานทั้งสองฝั่งได้ดีตามสภาพเดิม จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์โต้แย้งว่าสะพานไม้ของโจทก์ที่ 1 ที่จำเลยทั้งสองรื้อถอนและสร้างบ้านพักคนงานคร่อมบนสะพานมีความกว้างเท่าใดเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย หากเกิดปัญหาขึ้นในการบังคับคดีก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีต่อไป

อนึ่ง ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายนับแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2556

คำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ 2 สิงหาคม 2556) เป็นเวลา 11 วัน ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายส่วนนี้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน เป็นการพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบเกินกว่าค่าฟ้องของโจทก์ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายนับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้อง 733.26 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 2 สิงหาคม 2556) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เดือนละ 2,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนบ้านพักคนงานและคานไม้เพื่อให้สะพานใช้การได้ดีเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล-ชัยรัตน์ ศีลาลัย-จิรนิติ หะวานนท์)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายสมบุรณ์ จิตรพัฒนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ480/2557

ต้น

หมายเหตุ